

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1693/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิงส์แสง

โจทก์

นายนิมรัฐ ณ สงขลา กับพวก

จำเลย

นายไพบูลย์ ธารวิจิตร ทนายจำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทย์ที่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88 แผ่นที่ 4)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 123,975 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 114,000บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำนวนที่ 2 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,86)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ